

국회법 일부개정법률안

(정의화의원 대표발의)

검 토 보 고 서

2016. 2.

국 회 운 영 위 원 회

수석전문위원 한 공 식

목 차

I. 법률안 개요	1
1. 제안경과	1
2. 제안이유	1
3. 주요내용	3
II. 검토의견	4
1. 윤리심사자문위원회 의견에 대한 구속력 강화	4
2. 안전신속처리제도의 실효성 제고	7
3. 법제사법위원회의 체계·자구심사제도 개선	12

I. 법률안 개요

1. 제안경과

가. 발 의 자 : 정의화 · 김정우 · 이철우 · 유승우 · 김용태
김동철 · 황주홍 · 이재오 · 유승민 · 함진규
박성호 · 이이재 · 문정림 · 정두언 · 홍철호
김종태 · 홍일표 · 민홍철 · 김용남 · 정병국 의원(20인)

다. 발의연월일 : 2016. 1. 28.

라. 회부연월일 : 2016. 1. 28.

※ 의안번호 : 18494

2. 제안이유

지난 2012년 5월 개정된 「국회법」은 종래 쟁점 안건의 심의과정에서 빈번하게 발생하였던 물리적 충돌을 방지하고 대화와 타협을 통한 합의를 기반으로 국회를 운영하기 위하여 의장의 심사기간 지정 사유를 엄격하게 제한하는 한편, 이를 보완하여 안건처리 지연을 방지하기 위한 각종 제도를 신설하면서 가중의결정족수를 도입하였음.

이러한 입법적 조치로 제19대 국회에서 물리적 충돌이 발생하지 않는 등 의사운영상의 일부 개선이 있었으나, 의회민주주의의 기본

원칙인 다수결원칙이 아닌 가중의결정족수로 인하여 교섭단체 간 합의가 이루어지지 아니하면 안전심의회가 지체되는 등 국민의 대표기관인 국회의 입법기능이 사회·경제적 입법수요에 적절히 대응하지 못한다는 문제 또한 제기되어 왔음.

이에 지난 2012년 5월 개정된 「국회법」의 기본정신을 유지하면서 국민 안전에 대한 중대한 침해 또는 국가 재정·경제상의 위기가 초래될 우려가 명백한 안전에 대해서는 신속하게 처리될 수 있도록 신속처리대상안전의 지정요건을 완화하고 위원회 심사기간 및 본회의 상정기간을 단축함.

또한, 법제사법위원회의 체계·자구심사가 이유 없이 지연되는 것을 방지하기 위하여 도입된 본회의 부의요구제도가 가중의결정족수로 인하여 실제로 작동되기 어렵다는 점을 고려하여, 법률안의 회부일부터 90일 이내에 법제사법위원회의 체계·자구심사를 마치도록 하여 심사 지연에 따른 문제를 해소하되, 위원장과 간사 간 합의 또는 재적위원 과반수의 요구가 있는 경우에는 그 기간을 60일의 범위에서 한 차례 연장할 수 있도록 함.

한편, 의원 징계에 관한 안전을 보다 공정하고 객관적으로 심사하기 위하여, 윤리심사자문위원회의 의견과 다른 종류의 징계를 결정하고자 하는 경우에는 재적위원 과반수의 찬성을 요하도록 윤리특별위원회의 의결정족수를 강화함.

3. 주요내용

가. 윤리심사자문위원회의 의견과 다른 종류의 징계를 결정하고자 하는 경우에는 재적위원 과반수의 찬성을 요하도록 윤리특별위원회의 의결정족수를 강화함(안 제46조제3항).

나. 국민 안전에 중대한 침해 또는 국가 재정·경제상의 위기가 초래될 우려가 명백한 안전으로서 재적의원 과반수가 요구하는 경우 의장이 교섭단체대표의원과 협의하여 신속처리안건으로 지정할 수 있도록 하고, 위원회 심사기간 및 본회의 상정기간을 단축함(안 제85조의2).

다. 법제사법위원회의 체계·자구심사를 회부된 날부터 90일 이내로 제한하되, 법제사법위원장과 간사 간 합의 또는 법제사법위원회 재적위원 과반수가 요구한 경우에는 그 기간을 60일의 범위에서 한 차례 연장할 수 있도록 함(안 제86조제3항 및 제4항).

현행 「국회법」에 따르면 국회의원에 대한 징계안이 윤리특별위원회에 회부되거나 제156조제6항에 따라 윤리특별위원회가 징계안을 심사하기로 의장에게 보고한 경우¹⁾ 윤리특별위원회는 이를 심사하기 전에 외부 위원으로 구성된 윤리심사자문위원회²⁾의 의견을 청취하고, 심사과정에서 해당 의견을 존중하여야 함.

윤리특별위원회가 윤리심사자문위원회에 의견제출을 요구할 때는 1개월 이내의 범위에서 의견제출기간을 정하여야 하며, 윤리심사자문위원회의 요청이 있는 경우 위원장은 간사와 협의하여 1개월 이내의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있음.³⁾

-
- 1) 「국회법」 제156조(징계의 요구와 회부) ①의장은 제155조 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계대상의원(이하 “징계대상자”라 한다)이 있을 때에는 이를 윤리특별위원회에 회부하고 본회의에 보고한다.
②위원장은 소속위원중에서 징계대상자가 있을 때에는 의장에게 이를 보고한다. 이 경우 의장은 이를 윤리특별위원회에 회부하고 본회의에 보고한다.
③의원이 징계대상자에 대한 징계를 요구하고자 할 때에는 의원 20인 이상의 찬성으로 그 사유를 기재한 요구서를 의장에게 제출하여야 한다.
④징계대상자에 대하여 모욕을 당한 의원이 징계를 요구할 때에는 찬성위원을 요하지 아니하며, 그 사유를 기재한 요구서를 의장에게 제출한다.
⑤제3항과 제4항의 징계요구가 있을 때에는 의장은 이를 윤리특별위원회에 회부하고 본회의에 보고한다.
⑥윤리특별위원회의 위원장 또는 위원 5인이상이 징계대상자에 대한 징계의 요구를 한 때에는 윤리특별위원회는 이를 의장에게 보고하고 심사할 수 있다.
⑦제155조제7호의2에 해당하여 징계가 요구되는 경우에는 의장은 제1항, 제2항 후단, 제5항 및 제6항에도 불구하고 해당 의원에 대한 징계안을 바로 본회의에 부의하여 지체 없이 의결하여야 한다.
- 2) 윤리심사자문위원회는 위원장 1인을 포함한 8인의 자문위원으로 구성되며, 자문위원은 의원이 아닌 자 중에서 제1교섭단체대표의원이 추천한 4인, 제1교섭단체를 제외한 교섭단체대표의원이 소속의원 수의 비율에 따라 추천한 4인으로 구성됨.
- 3) 「윤리특별위원회 구성 등에 관한 규칙」 제15조(자문위원회의 의견제출) ① 위원회는 자

윤리심사자문위원회가 해당 징계안에 대한 의견을 제출한 경우 윤리특별위원회는 징계대상자 및 관계의원에 대한 신문⁴⁾ 등을 거쳐 징계여부 및 종류를 결정하고 의장에게 심사보고서를 제출하여야 함.

그런데, 현실에서는 윤리심사자문위원회가 징계 의견을 제출하였음에도 윤리특별위원회가 이를 반영하여 징계안을 가결한 경우가 제19대 국회에서 2016년 1월말까지 5.3%로 매우 낮음에 따라 이에 대한 개선이 필요하다는 주장이 제기되어 왔음.

[표-2] 제19대 국회 윤리심사자문위원회 의견 반영 현황

윤리심사자문위원회 징계 의견	윤리특별위원회 심사 결과	반영률
징계 의견 19건 (공개회의에서의 경고 9건, 공개회의에서의 사과 6건, 출석정지 30일 3건, 제명 1건)	1건 반영 (제명)	5.3%

이에 개정안은 윤리특별위원회가 의원 징계안을 심사할 때 기존

문위원회에 자문할 때 1개월 이내의 범위에서 의견제출기간을 정하여야 하며, 자문위원회의 요청이 있는 경우 위원장은 간사와 협의하여 1개월 이내의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.

② 자문위원회는 제1항에 따른 기간 내에 자문결과를 기재한 의견서를 위원회에 제출하여야 한다.

③ 자문위원회가 제1항에 따른 기간 내에 자문사항에 관하여 의결을 하지 못한 경우에는 특별한 의견이 없다는 취지의 의견서를 제1항에 따른 기간의 만료일에 제출한 것으로 본다.

4) 「국회법」 제159조(신문) 윤리특별위원회는 징계대상자와 관계의원을 출석하게 하여 심문할 수 있다.

에는 윤리심사자문위원회의 의견을 존중하도록 규정한 것을 강화하여 윤리심사자문위원회의 의견과 다른 종류의 징계를 결정할 때에는 재적위원 과반수의 찬성을 요하도록 하려는 것으로,

윤리특별위원회에서 특별한 사정이 없는 한 윤리심사자문위원회의 결정에 따르도록 함으로써 국회의 ‘제식구 감싸기’라는 오명에서 탈피하고 의원 징계에 관한 안전을 보다 신중하게 심사할 수 있다는 측면에서 의미가 있다고 보임.

다만, 외부인사로 구성된 윤리심사자문위원회의 의견에 대한 구속력을 강화함으로써 의원 징계에 관한 사항을 소관으로 하는 윤리특별위원회의 심사 권한을 제약할 수 있으므로 이를 감안하여 논의할 필요가 있음.

2. 안전신속처리제도의 실효성 제고

개정안은 국민 안전에 중대한 침해 또는 국가 재정·경제상의 위기가 초래될 우려가 명백한 안전으로서 재적의원 과반수가 요구하는 경우 의장이 교섭단체대표의원과 협의하여 신속처리대상안전으로 지정할 수 있도록 하고,

신속처리대상안전의 심사기간을 위원회의 경우 현행 “180일”에서

“60일”로, 법사위의 경우 현행 “90일”에서 “15일”로, 본회의 경우 현행 “60일”에서 “지체없이”로 각각 단축하려는 것임.

[표-3] 개정안 조문대비표

현행	개정안
제85조의2(안건의 신속처리) ① 위원회에 회부된 안건(체계· 자구심사를 위하여 법제사법 위원회에 회부된 안건을 포 함한다)을 제2항에 따른 신 속처리대상안건으로 지정하 고자 하는 경우 의원은 재적 의원 과반수가 서명한 신속 처리대상안건 지정요구 동의 (이하 이 조에서 “신속처리 안건지정동의”라 한다)를 의 장에게, 안건의 소관 위원회 소속 위원은 소관 위원회 재 적위원 과반수가 서명한 신 속처리안건지정동의를 소관 위원회 위원장에게 제출하여 야 한다. 이 경우 의장 또는 안건의 소관 위원회 위원장 은 지체 없이 신속처리안건	제85조의2(안건의 신속처리) ① 위원회에 회부된 안건(체계· 자구심사를 위하여 법제사법 위원회에 회부된 안건을 포 함한다) 중 심사가 지체되면 국민 안전에 대한 중대한 침 해 또는 국가 재정·경제상의 위기가 초래될 우려가 명백 한 안건을 제2항에 따른 신 속처리대상안건으로 지정하 고자 하는 경우 의원은 재적 의원 과반수가 그 이유를 명 시하여 서명한 요구서를 의 장에게 제출하여야 한다.

현행	개정안
<u>지정동의를 무기명투표로 표결하되 재적의원 5분의 3 이상 또는 안건의 소관 위원회 재적위원 5분의 3 이상의 찬성으로 의결한다.</u> ② <u>의장은 제1항 후단에 따라 신속처리안건지정동의를 가결된 때에는 해당 안건을 제3항의 기간 내에 심사를 마쳐야 하는 안건으로 지정하여야 한다.</u> 이 경우 위원회가 전단에 따라 지정된 안건(이하 “<u>신속처리대상안건</u>”이라 한다)에 대한 대안(代案)을 입안한 경우 그 대안을 신속처리대상안건으로 본다. ③ 위원회는 신속처리대상안건에 대한 심사를 그 지정일부터 <u>180일</u> 이내에 마쳐야 한다. 다만, 법제사법위원회는 신속처리대상안건에 대한 체계·자구심사를 그 지정일, 제4항에 따라 회부된 것으로 보는 날 또는 제86조제1항에	② <u>의장은 제1항에 따라 신속처리대상안건 지정요구서가 제출된 때에는 각 교섭단체대표의원과 협의하여 해당 안건을 제3항의 기간 내에 심사를 마쳐야 하는 안건으로 지정할 수 있다.</u> ----- ③ ----- ----- <u>60일</u> ----- -----.

현행	개정안
따라 회부된 날부터 <u>90일</u> 이내에 마쳐야 한다. ④·⑤ (생략) ⑥ 제4항 단서 또는 제5항에 따른 신속처리대상안건은 본 회의에 부의된 것으로 보는 날부터 60일 이내에 본회의에 상정되어야 한다. ⑦ 제6항에 따라 신속처리대상안건이 60일 이내에 본회의에 상정되지 아니한 때에는 그 기간이 경과한 후 처음으로 개의되는 본회의에 상정된다. ⑧ 의장이 각 교섭단체대표 의원과 합의한 경우에는 신속처리대상안건에 대하여 제2항부터 제7항까지를 적용하지 아니한다.	----- 15일 ----- -----. ④·⑤ (현행과 같음) ⑥ 의장은 제4항 단서 또는 제5항에 따라 신속처리대상안건이 본회의에 부의되면 지체 없이 상정하여야 한다. <삭제> ⑧ ----- ----- ----- ----- 제6항 ----- -----.

안전신속처리제도는 제18대 국회 말에 국회법 개정(2012. 5. 25. 개정, 소위 ‘국회선진화법’)을 통해 도입된 제도로,

여야 간 쟁점 안건이 심의되지 못하고 위원회에 장기간 계류되는

경우에 일정한 요건을 갖춘 안건(신속처리대상안건)에 대하여 일정 기간이 경과하면 자동으로 다음 단계로 진행되도록 함으로써, 위원회 중심주의 원칙을 존중하면서도 안건이 위원회에서 장기간 계류되는 문제를 해소하기 위하여 도입되었음.

그러나 이러한 당초 도입 취지에도 불구하고 신속처리대상안건 지정을 위해서는 재적의원(위원) 5분의 3 이상의 찬성이 있어야 하고 상임위 단계 180일, 법사위 단계 90일, 본회의 단계 60일이라는 기간(총 330일)이 경과하여야 안건이 최종 처리됨에 따라 시급을 요하는 주요안건이 적시에 원활하게 처리되지 못하는 문제가 발생하고 있다는 지적과 함께 안건신속처리제도의 의결정족수를 완화하고 심사기간을 단축하여야 한다는 주장이 일각에서 제기되고 있는 바, 개정안은 이러한 지적과 주장을 반영하려는 것으로 보임.

따라서 개정안에서와 같이 의결정족수를 완화하고 심사기간을 단축하기 위해서는 국회선진화법 시행과 관련하여 전반적이고 종합적인 검토·평가가 필요하며, 여·야간 충분한 논의가 선행되어야 할 것으로 보임.

[표-4] 국회선진화법 관련 개정안 국회운영위 계류 현황

주 제	발 의 자	주 요 내 용
의안 상정간주제	이명수의원 등 12인	◦ 위원장이 간사와 합의하는 경우 의안을 자동상정대상에서 제외할 수 있도록 한 의안상정간주제도의 단서조항을 삭제함.
안전 신속처리제도 · 본회의 무제한 토론	이한성의원 등 15인	◦ 정부 조직에 관한 법률안 중 신속처리를 요하는 법률안의 경우에는 의장이 이를 신속처리를 요하는 정부 조직에 관한 법률안으로 지정할 수 있도록 함. ◦ 위원회는 신속처리정부조직법률안에 대한 심사를 30일 이내에 마쳐야 하며, 기한 내에 심사를 마치지 아니한 때에는 그 다음 날에 위원회에서 심사를 마치고 바로 본회의에 부의된 것으로 봄. ◦ 신속처리정부조직법률안에 대하여 무제한 토론을 하려는 경우 재적의원 2분의 1 이상이 서명한 요구서를 의장에게 제출하도록 함.
	민병주의원 등 11인	◦ 신속처리안전지정동의 의결정족수를 본회의의 경우 재적의원 과반수 출석과 출석의원 5분의 3 이상의 찬성으로, 위원회의 경우 재적의원 과반수 출석과 출석의원 5분의 3 이상의 찬성으로 변경함. ◦ 무제한 토론 종결동의 의결정족수를 재적의원 과반수의 출석과 출석의원 5분의 3이상의 찬성으로 변경함.

3. 법제사법위원회의 체계·자구심사제도 개선

개정안은 법제사법위원회의 체계·자구 심사기간을 회부된 날부터 90일 이내로 제한하되, 법제사법위원장과 간사 간 합의 또는 법제사법위원회 재적위원 과반수가 요구한 경우에는 그 기간을 60일의 범위에서 한 차례 연장할 수 있도록 하고 있음.

[표-5] 개정안 조문대비표

현행	개정안
第86條(體系·字句의 審査) ① · ② (생략) ③ 제1항의 심사에 대하여 법제사법위원회가 이유 없이 회부된 날부터 120일 이내에 심사를 마치지 아니한 때에는 심사 대상 법률안의 소관 위원회 위원장은 간사와 협 의하여 이의가 없는 경우에는 의장에게 해당 법률안의 본회의 부의를 서면으로 요 구한다. 다만, 이의가 있는 경우 해당 법률안에 대한 본 회의 부의요구 여부를 무기 명투표로 표결하되 해당 위 원회 재적위원 5분의 3 이상 의 찬성으로 의결한다. ④ 의장은 제3항에 따른 본 회의 부의요구가 있는 때에는 해당 법률안을 각 교섭단 체대표의원과 합의하여 바로 본회의에 부의한다. 다만, 제	第86條(體系·字句의 審査) ① · ② (현행과 같음) ③ 제1항의 심사에 대하여 법제사법위원회가 회부된 날 부터 90일 이내에 심사를 마 치지 아니한 때에는 그 심사 를 마친 것으로 본다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 60일의 범위에서 한 차례만 그 기간 을 연장할 수 있다. 1. 법제사법위원장과 간사가 서면으로 합의하는 경우 2. 법제사법위원회 재적위원 과반수가 서면으로 요구하 는 경우 ④ 법제사법위원장은 제3항 단서에 따라 기간을 연장한 경우 소관 위원회 위원장에 게 이를 즉시 통지하여야 한 다.

현행	개정안
<u>3항에 따른 본회의 부의요구가 있는 날부터 30일 이내에 합의가 이루어지지 아니한 때에는 그 기간이 경과한 후 처음으로 개의되는 본회의에서 해당 법률안에 대한 본회의 부의 여부를 무기명투표로 표결한다.</u>	

법제사법위원회의 체계·자구심사가 이유 없이 지연되는 것을 방지하기 위하여 제18대 국회 말 국회법 개정(2012. 5. 25. 개정)을 통해 도입된 본회의 부의요구제도는 체계·자구심사가 의뢰된 날부터 120일 이내에 심사를 마치지 않은 법률안에 대하여 소관 위원회 재적위원 5분 3 이상의 찬성이 있어야 본회의 부의 요구가 가능하도록 하여 그 요건을 다소 엄격히 정하고 있는데,

이에 따라 당초 도입 취지에도 불구하고 동 제도가 실제 활용되지 못하고 법제사법위원회의 법률안 처리 지연 문제가 계속되고 있다는 지적이 일각에서 제기되고 있음.

이에 개정안은 원칙적으로 법제사법위원회의 체계·자구 심사기간을

90일 이내로 제한함으로써 법제사법위원회의 체계·자구심사가 법률안 처리의 지연 수단이 되지 못하도록 하려는 취지로 이해됨.

법제사법위원회의 체계·자구심사제도 개선과 관련하여, 법제사법위원회의 체계·자구심사 기능을 폐지하거나(강기윤의원안, 이목희의원안, 김성태의원안), 법제사법위원회의 법률안 수정사항을 소관 위원회에 송부하여 소관 위원회가 의견을 제시할 수 있도록 하는(민병주의원안, 최경환의원안) 등 국회법 개정안이 국회운영위에 계류 중이므로 이와 함께 종합적으로 논의할 필요가 있다고 보임.

[표-6] 법사위의 체계·자구심사 관련 개정안 국회운영위 계류 현황

발 의 자	주 요 내 용
강기윤의원 등 23인	◦ 법제사법위원회의 체계·자구심사 기능을 폐지하고 위원회의 명칭을 사법위원회로 변경(§37) ◦ 각 소관 상임위원회의 법률안 심사과정에서 체계·자구에 대하여 심사하도록 함(소속위원 1인 이상의 요구가 있는 경우 법제전담 기구에 체계와 자구의 검토를 요구→법제전담기구는 검토요구일 부터 10일 이내에 검토의견을 해당 위원회에 보고)(§84). ◦ 의장은 본회의에 회부된 법률안에 관하여 체계·자구의 검토가 필요하다고 인정하는 경우에 위원회에 재회부할 수 있음(§86).
이목희의원 등 12인	◦ 법제사법위원회의 명칭을 사법위원회로 변경하고, 동 위원회의 체계·자구심사 기능 폐지(§37) ◦ 체계·자구심사는 각 상임위원회가 실시(§36)
민병주의원 등 12인	◦ 법제사법위원회의 체계·자구심사 과정에서 법률안의 수정사항을 소관 위원회에 송부하여 의견을 제시할 수 있도록 함(§86).
최경환의원 등 156인	◦ 법제사법위원회는 체계·자구의 범위를 벗어난 내용에 대한 수정사항이 있는 때에는 소관 위원회에 이를 송부하도록 하고, 소관 위원회는 번안하거나 의견을 제시할 수 있도록 함(§86⑥·⑦ 신설).
김성태의원 등 11인	◦ 위원회에서 의결하는 법률안·국회규칙안의 체계·형식과 자구에 관하여 위원회의 자문에 응하도록 하고, 의원의 입법활동을 지원하기 위하여 국회입법지원처를 신설함(§22의4 신설). ◦ 법제사법위원회의 체계·자구심사 기능 폐지(§37①제2호)

문 의 처
정유진 입법조사관 (788-2739)

